CODICE 10 — HABITAT E TERRITORIO

Versione: V1.5
Allineamento dichiarato: Costituzione V.30; Codice 1 V1.7; Codice 2 V1.5; Codice 3 V1.5; Codice 4 V1.5; Codice 5 V1.4; Codice 6 V1.6; Codice 7 V1.7; Codice 8 V1.4; C.1-Annex A V1.4; Codice 9 V3.1; Codice 11 V1.4; Codice 12 V1.4; Codice 13 V1.5; Codice 14 V1.3; Codice 15 V1.4; Codice 16 V1.4.

Art. 1 — Oggetto, definizioni e natura giuridica

1. Il presente Codice disciplina:

   a) la destinazione d’uso del suolo;

   b) il consumo di suolo;

   c) la rigenerazione degli habitat;

   d) la tutela dei corridoi ecologici;

   e) l’istituzione delle fasce di rispetto per l’impollinazione e la salute;

   f) il Catasto territoriale federato;

   g) la georeferenziazione delle infrastrutture comuni;

   h) il sottosuolo, i giacimenti e l’inventario dei materiali recuperabili.

2. Ai fini del presente Codice si intende per:

   a) **habitat:** insieme delle componenti e delle funzioni territoriali, compresi suolo fertile, suolo edificato, suolo degradato, suolo agricolo temporaneamente non fertile, aree seminaturali, corridoi ecologici, fasce di rispetto, aree umide, boschi di prossimità e infrastrutture territoriali per la captazione e lo stoccaggio dell’acqua agricola;

   b) **consumo lordo di suolo:** occupazione di suolo fertile mediante trasformazione edilizia o infrastrutturale o mediante impermeabilizzazione, indipendentemente da eventuali compensazioni;

   c) **consumo netto di suolo:** consumo lordo al netto delle superfici rigenerate e restituite a una funzionalità fertile equivalente nel medesimo bacino territoriale e nel periodo di riferimento. L’equivalenza e il periodo sono definiti dalla STV Rigenerazione prevista dall’articolo 5, comma 3. Il periodo è, di norma, annuale;

   d) **occupazione irreversibile:** trasformazione del suolo che comporta impermeabilizzazione permanente, rimozione dello strato fertile o perdita di funzionalità non ripristinabile senza un intervento strutturale di rigenerazione;

   e) **occupazione reversibile:** uso temporaneo del suolo che conserva integralmente lo strato fertile e consente il ripristino completo della funzionalità definita dalla STV Rigenerazione entro ventiquattro mesi. Se il ripristino non avviene entro tale termine, l’occupazione è classificata come consumo lordo a decorrere dalla data iniziale dell’occupazione;

   f) **risorse minerarie:** i metalli, i minerali e le rocce allo stato naturale, nel sottosuolo o affioranti, e quelli contenuti in discariche e in depositi di scarti di estrazioni passate, finché non sono recuperati; non comprendono l’acqua, disciplinata dal Codice 8;

   g) **giacimento:** concentrazione di risorse minerarie accertata e iscritta nel Catasto.

3. Sono beni comuni infrastrutturali inalienabili:

   a) il suolo fertile di pertinenza del Cerchio 1;

   b) i corridoi ecologici federati;

   c) il Catasto territoriale federato;

   d) le fasce di rispetto per l’impollinazione e la salute;

   e) la banca territoriale seminaturale;

   f) il sottosuolo e le risorse minerarie. La qualificazione non restringe il significato delle parole «terra» e «suolo» usate dalla Costituzione.

4. La qualificazione territoriale del suolo è determinata in base alla sua funzione ecologica e territoriale, come registrata nel Catasto territoriale federato. Essa non dipende dal precedente uso del suolo né da eventuali pretese di proprietà individuale.
5. La classificazione come suolo fertile, agricolo, seminaturale, degradato, temporaneamente non fertile, corridoio, fascia di rispetto o area edificata non determina, da sola, alcuna qualificazione proprietaria.
6. La classificazione di un suolo agricolo come temporaneamente non fertile è ammessa solo in presenza di una registrazione tecnica motivata del Consiglio Agroecologico, con il parere obbligatorio del Consiglio Habitat e Territorio. La registrazione indica cause, piano di ripristino della fertilità e termine di riesame, non superiore a dodici mesi e prorogabile una sola volta.
7. Fino all'esito positivo del riesame e a una successiva deliberazione sulla destinazione, permane la presunzione di destinazione agricola ed è vietata la trasformazione a uso edificatorio.

Art. 2 — Principi

1. **Obiettivo di consumo netto zero.** È vietato il consumo netto di suolo fertile. Ogni occupazione irreversibile di suolo fertile deve essere compensata nel medesimo bacino territoriale con una rigenerazione equivalente, secondo l'articolo 4, comma 4, e la STV Rigenerazione. La disciplina del consumo lordo è stabilita dall'articolo 5, comma 1.
2. **Rigenerazione prioritaria.** Riuso, recupero, densificazione ecologica e de-impermeabilizzazione hanno priorità rispetto a ogni nuova edificazione.
3. **Connessione ecologica federata.** Ogni Cerchio 1 garantisce almeno una connessione ecologica funzionale alla rete federata, costituita da uno o più corridoi ecologici. Larghezza, continuità, copertura vegetale e funzionalità sono definite dalla STV Habitat.
4. **Fascia di rispetto per l'impollinazione.** Attorno ai rifugi per impollinatori previsti dall'articolo 6-bis del Codice 9 è istituita una fascia di rispetto territoriale. Al suo interno si applicano i divieti di trattamento previsti dal Codice 9, articolo 2, comma 4, lettera b), e i divieti previsti dall'articolo 6-bis, comma 5, lettera c), del medesimo Codice.
5. I divieti territoriali si applicano anche quando un trattamento sia altrimenti contemplato da una STV, salvo le deroghe espressamente previste dal Codice 9 e dal presente articolo.
6. Una deroga ai divieti nella fascia di rispetto è ammessa solo nei casi seguenti:

    a) emergenza fitosanitaria prevista dal Codice 9, articolo 2, comma 4, lettera d);

    b) intervento di soccorso sulle colonie previsto dal Codice 9, articolo 6-bis, comma 5.

La deroga è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Agroecologico, previa intesa con il Consiglio Habitat e Territorio e acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Biodiversità. La decisione indica durata, tracciamento, Piano di Uscita e modalità di registrazione nel nodo della Rete Agroecologica Federata.

7. **Trasparenza territoriale.** Le informazioni territoriali sono gestite secondo i livelli di accesso dell'articolo 7 e il Codice 7, articolo 2.2.
8. **Reversibilità.** Ogni intervento territoriale comprende un piano di reversibilità e ripristino della fertilità, proporzionato alla natura dell'intervento.

Art. 3 — Consiglio Habitat e Territorio

1. Ogni Cerchio 1 istituisce il Consiglio Habitat e Territorio, composto da tre a cinque membri con competenze L2 o L3 in pedologia, ecologia, urbanistica ecologica, cartografia o rigenerazione.
2. I componenti sono sorteggiati secondo l'articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato.

3. Il Consiglio Habitat e Territorio:

    a) redige e aggiorna la mappa territoriale e il Catasto;

    b) verifica il consumo di suolo e l’effettiva realizzazione delle compensazioni;

    c) definisce corridoi ecologici e fasce di rispetto;

    d) cura la georeferenziazione dei rifugi per impollinatori, dei campi del Paniere, delle banche semi e delle infrastrutture idriche agricole previste dai Codici 8 e 9;

    e) propone e aggiorna le STV Habitat, Rigenerazione del suolo e Corridoi;

    f) alimenta il Registro Dipendenze del Codice 15 per le dipendenze territoriali di cui all’articolo 8, comma 5;

    g) coordina la propria attività con i Consigli Energia e Acqua del Codice 8, Agroecologico del Codice 9, Biodiversità del Codice 13 e Produzione del C.1-Annex A;

    h) tiene l’inventario dei materiali recuperabili previsto dall’articolo 8-bis.

4. Gli atti del Consiglio sono distinti in:

    a) atti tecnici vincolati, adottati in esecuzione di una STV vigente;

    b) proposte e decisioni discrezionali, adottate secondo il metodo del consenso previsto dal Codice 3, previa pubblicazione per almeno settantadue ore.

5. I pareri degli altri Consigli sono obbligatori quando lo prevede il presente Codice. Il parere obbligatorio non trasferisce al Consiglio consultato la competenza deliberativa o tecnica sull’atto, salvo i casi di validazione congiunta o parere vincolante espressamente previsti.

6. In caso di conflitto tra pareri, il Consiglio competente per l’atto documenta le posizioni e motiva la decisione applicando i parametri specialistici secondo il seguente riparto:

    a) il Consiglio Biodiversità del Codice 13 determina i parametri di biodiversità, benessere animale e tutela delle colonie;

    b) il Consiglio Agroecologico del Codice 9 determina i parametri di uso agroecologico, colture, rifugi per impollinatori e fabbisogno del Paniere;

    c) il Consiglio Energia e Acqua del Codice 8 determina i parametri di gestione funzionale dell’acqua, qualità e manutenzione della rete;

    d) il Consiglio Sicurezza del Codice 14 determina i parametri di sicurezza generale;

    e) il Consiglio Habitat e Territorio determina i parametri di destinazione d’uso, localizzazione, consumo di suolo, Catasto e vincoli territoriali.

7. Il riparto del comma 6 non attribuisce a un Consiglio competenza su aspetti assegnati a un altro e non esonera dall’obbligo di coordinamento quando una decisione coinvolga più parametri.

Art. 4 — Destinazione d’uso e mappa territoriale

1. Ogni Cerchio 1 adotta e mantiene aggiornata una mappa territoriale contenente almeno:

    a) suolo agricolo del Paniere;

    b) suolo agricolo temporaneamente non fertile ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 7;

    c) suolo edificato e rigenerabile;

    d) suolo degradato;

    e) corridoi ecologici;

    f) fasce di rispetto;

    g) boschi, aree umide e aree seminaturali;

    h) rifugi per impollinatori, campi, banche semi e infrastrutture previste dai Codici 8 e 9;

    i) porzioni affidate con Patto di Convivenza Autonoma e quota riservata ai sensi dell’articolo 4-bis.

2. La destinazione d’uso è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Habitat e Territorio, con:

    a) parere obbligatorio del Consiglio Agroecologico per le aree agricole;

b) parere obbligatorio del Consiglio Biodiversità per i corridoi ecologici e le fasce di rispetto.

3. I pareri non trasferiscono la competenza deliberativa o tecnica, salvo le eccezioni espresse del presente Codice.

4. La modifica della destinazione da suolo fertile agricolo a suolo edificabile è ammessa solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni seguenti:

   a) è dimostrata e documentata l'assenza di alternative basate sul riuso o sulla rigenerazione;

   b) è predisposta una compensazione territoriale ed ecologica equivalente secondo la STV Rigenerazione;

   c) la compensazione assicura, separatamente e cumulativamente, l'equivalenza della funzione fertile e quella della funzione ecologica;

   d) è acquisito il parere vincolante del Consiglio Agroecologico, che costituisce eccezione espressa alla regola generale dell'articolo 3, comma 5;

   e) l'Assemblea Generale approva la modifica a maggioranza qualificata.

5. La deliberazione indica localizzazione, estensione, durata, compensazioni, responsabili e modalità di verifica.

Art. 4-bis — Patto di Convivenza Autonoma

1. Il presente articolo attua gli articoli 4.9, lettera c), 4.9-bis, 4.9-ter e 7.3-bis della Costituzione. Il Patto di Convivenza Autonoma è stipulato tra la persona non confederata, o il suo nucleo, e il Cerchio 1. Per il Cerchio 1 lo stipula l'Assemblea, su proposta del Consiglio Habitat e Territorio e secondo l'articolo 4, comma 2, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Patto non può essere rifiutato a chi ne accetta le condizioni, salvo l'insufficienza della capacità di carico documentata ai sensi del comma 4. Contro il rifiuto, contro l'atto del comma 4 e contro l'individuazione della porzione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

2. Il Patto indica almeno:

   a) la porzione di terra e, ove disponibile, l'abitazione affidate in custodia d'uso, con i confini registrati nel Catasto;

   b) i vincoli ecologici: i divieti dell'articolo 9 del presente Codice, dell'articolo 9, comma 1, lettere a), g), h) e i), del Codice 9 e dell'articolo 10 del Codice 13, le fasce di rispetto e la connessione ecologica degli articoli 2 e 6;

   c) il rispetto del disarmo previsto dall'articolo 16 della Costituzione;

   d) l'accesso all'acqua potabile, ai sensi dell'articolo 4-bis del Codice 8, all'acqua necessaria alla porzione e alle cure d'emergenza salvavita;

   e) l'assenza di prelievi ordinari dai Magazzini e le modalità dell'eventuale scambio di eccedenze reali, senza profitto e senza attribuzione di CdR;

   f) per i minori del nucleo, l'accesso alle cure, all'apprendimento e alla protezione dei Codici 5, 6 e 12 alle stesse condizioni dei minori membri;

   g) le modalità di verifica e di revisione.

Alla persona che vive mediante Patto non si applicano il CBO né gli altri obblighi riservati ai membri; si applicano le condizioni del Patto e le regole che la Costituzione e i Codici rivolgono a chiunque si trovi nel territorio.

3. La porzione è registrata nella mappa territoriale nella categoria dell'articolo 4, comma 1, lettera i). Resta Bene Comune inalienabile e torna alla custodia del Cerchio al termine dell'uso. Il Patto non costituisce cessione del controllo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), del Codice 9.

4. La capacità di carico è documentata dal Consiglio Habitat e Territorio, con il parere obbligatorio del Consiglio Agroecologico e del Consiglio Energia e Acqua, in un atto pubblico che indica la terra e l'acqua necessarie all'autosufficienza della persona o del nucleo e quelle disponibili. Il Patto non può essere rifiutato per capacità di carico finché la quota del comma 5 non è interamente affidata.

5. Ogni Cerchio 1 riserva al Patto una quota di terra, registrata nella mappa, sufficiente all’autosufficienza di almeno una persona ogni cento residenti o frazione di cento. Finché non è affidata, la quota può essere usata dalla Comunità soltanto con occupazione reversibile ed è resa disponibile entro novanta giorni dalla stipula del Patto. L’obbligo è accettato con l’atto di adesione previsto dall’articolo 38.1 della Costituzione e non deriva da un potere di un Cerchio superiore.

6. Se il Patto è rifiutato per capacità di carico, il Cerchio 1 ne informa senza ritardo il Cerchio 2, che entro trenta giorni, tramite i propri portavoce e sulla base delle mappe, individua un Cerchio 1 con quota disponibile, tenendo conto delle preferenze della persona e della vicinanza. Il Cerchio 1 individuato stipula il Patto sulla propria quota ai sensi del comma 1. Se le quote del Cerchio 2 sono esaurite, il caso passa al Cerchio 3, con lo stesso obbligo e lo stesso termine. Quando il fabbisogno di un nucleo supera la quota di ciascun Cerchio 1, la porzione può essere formata con quote di Cerchi 1 confinanti; il Patto è stipulato dal Cerchio 1 che ne mette a disposizione la parte maggiore. Se nemmeno nel Cerchio 3 è disponibile una quota sufficiente, la porzione è assegnata sulla prima quota che si rende disponibile, secondo l’ordine delle richieste, e il Cerchio 1 la cui quota è interamente affidata la ricostituisce entro dodici mesi, nei limiti della capacità di carico.

7. Dalla richiesta del Patto fino alla consegna della porzione, la persona che ne accetta le condizioni esercita il diritto di residenza dell’articolo 4.9, lettera c), della Costituzione: non le si applica il limite di quattordici giorni dell’ospitalità temporanea. Il Cerchio 1 in cui si trova le assicura alloggio in una Casa Ponte o nell’area di sosta attrezzata, l’accesso al Paniere secondo il fabbisogno reale e il CBO in mobilità ove compatibile, secondo l’articolo 6-ter del Codice 11. L’accoglienza è provvisoria, è limitata al tempo necessario alla consegna e cessa con essa. Cessa inoltre se la persona rifiuta senza giustificazione la porzione individuata ai sensi dei commi 1 o 6 o revoca l’accettazione delle condizioni; si applica allora l’articolo 32-bis, comma 2, del Codice 4.

8. Il Patto è a tempo indeterminato. Cessa per recesso della persona, che è sempre possibile, per il suo ingresso o rientro nella Confederazione, per mancato uso della porzione protratto oltre dodici mesi senza giustificazione, accertato secondo il Codice 4, o per ricollocazione ai sensi dell’articolo 32-bis del Codice 4. La cessazione non impedisce di chiedere un nuovo Patto. La violazione delle condizioni è trattata secondo il Codice 4 e può dar luogo soltanto alla revisione prevista dall’articolo 32-bis del medesimo Codice.

9. Durante la transizione il Patto è stipulato nelle forme consentite dalla legge vigente e comprende l’accettazione del Capo V del Codice 4, ai sensi del suo articolo 37, comma 1. Finché non esiste un Bacino, la ricerca del comma 6 è svolta dal Cerchio pilota con gli altri Cerchi pilota e con gli enti affini disponibili; nel frattempo si applica il comma 7.

10. Alla persona che cessa di essere membro ai sensi dell’articolo 7.3-bis della Costituzione la porzione è assegnata dal Tribunale di Garanzia, ai sensi dell’articolo 29, comma 6-bis, del Codice 4, sulla quota del comma 5. Il Consiglio Habitat e Territorio la individua e la registra nel Catasto. La porzione è assegnata senza abitazione, anche se un’abitazione è disponibile, e senza attrezzi o altri beni della Comunità; la persona può costruirvi un riparo con le proprie forze, nel rispetto dei vincoli del comma 2, lettera b). Si applicano il comma 2, lettere da b) a g), e i commi 3, 6 e 8; non si applica il comma 7, perché la persona resta membro fino alla consegna. Con la riammissione la porzione torna alla quota.

Art. 5 — Consumo di suolo e rigenerazione

1. È vietato il consumo netto di suolo fertile. Il consumo lordo è ammesso solo se accompagnato da un piano di compensazione approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, che garantisca un saldo netto pari a zero nel periodo di riferimento.

2. L’occupazione reversibile definita dall’articolo 1, comma 2, lettera e), non costituisce consumo lordo se il suolo è ripristinato entro il termine previsto.

3. La STV Rigenerazione disciplina almeno:

   a) le tecniche di de-impermeabilizzazione;

   b) la bonifica leggera;

c) l’incremento della sostanza organica;

d) il rimboschimento di prossimità;

e) i parametri di equivalenza delle compensazioni;

f) il periodo di riferimento e le modalità di verifica.

4. È istituito un inventario dei suoli degradati. La rigenerazione è prioritaria per le aree necessarie alle funzioni del Paniere di livello 1–3.
5. Gli interventi pregressi incompatibili esistenti alla data di entrata in vigore sono censiti nella mappa e indicati come tali. Sono sottoposti a un piano di adeguamento o rigenerazione con termine finale certo ai sensi dell’articolo 10, comma 7. L’inserimento nel percorso di adeguamento non comporta automaticamente una sanzione territoriale.

Art. 6 — Corridoi ecologici e fasce di rispetto

1. Ogni Cerchio 1 attiva e mantiene la connessione ecologica prevista dall’articolo 2, comma 3.
2. La fascia di rispetto per l’impollinazione ha un raggio minimo di cinquecento metri dal rifugio per impollinatori.
3. La STV Impollinatori prevista dall’articolo 6-bis del Codice 9 può estendere il raggio in base all’esposizione, ai venti e alle colture presenti. Può ridurlo solo in presenza di caratteristiche morfologiche documentate, entro un limite tecnico definito dalla medesima STV e comunque non inferiore a duecento metri. La riduzione richiede motivazione tecnica e parere obbligatorio del Consiglio Biodiversità.
4. Chi intende effettuare nella fascia un trattamento ammesso comunica l’intervento al Consiglio Agroecologico e al Consiglio Habitat e Territorio con almeno quarantotto ore di anticipo, registrandolo nel nodo della Rete Agroecologica Federata previsto dall’articolo 7.
5. La comunicazione indica almeno localizzazione, prodotto, dose, motivo e durata. Costituisce obbligo informativo e non autorizzazione preventiva. Il silenzio dei Consigli non equivale né ad autorizzazione né a diniego.
6. In caso di emergenza fitosanitaria deliberata ai sensi del Codice 9, il termine di quarantotto ore può essere derogato. La comunicazione motivata è registrata immediatamente o, se tecnicamente impossibile, nel primo momento utile.
7. Il Consiglio Habitat e Territorio verifica la comunicazione con il supporto del Consiglio Agroecologico. La mancata comunicazione comporta la sospensione del trattamento e l’attivazione delle procedure previste dal Codice 4.
8. Per i campi del Paniere di livello 1–2 è istituita una fascia di rispetto per la salute, nella quale sono vietate le attività inquinanti individuate con il parere obbligatorio del Consiglio Salute del Codice 6.

Art. 7 — Catasto territoriale federato e georeferenziazione

1. È istituito il Catasto territoriale federato, che comprende inventari e informazioni su suoli, corridoi ecologici, fasce di rispetto, rifugi per impollinatori, infrastrutture idriche agricole, giacimenti e materiali recuperabili. I dati pubblici sono aggregati e non profilanti, in conformità al Codice 7, articolo 2.2.
2. Il Catasto prevede i seguenti livelli di accesso:

   a) **livello pubblico:** mappa aggregata con un livello di dettaglio che non consenta di identificare persone, singoli rifugi o campi individuali o infrastrutture sensibili;

   b) **livello tecnico:** dati georeferenziati di precisione, accessibili esclusivamente ai Consigli Habitat e Territorio, Agroecologico e Biodiversità e, per l’inventario dei materiali recuperabili, al Consiglio Produzione, per finalità tecniche documentate di sicurezza, pianificazione o verifica delle fasce;

   c) **interoperabilità federata:** scambio dei dati necessari tra Cerchi con anonimizzazione e rispetto delle autorizzazioni.

3. Gli accessi al livello tecnico sono registrati con indicazione della finalità. È vietata l'esportazione non autorizzata. I log di accesso sono conservati per dodici mesi.
4. In ogni livello si applica il principio del minimo dettaglio necessario a impedire l'identificazione individuale e a tutelare la sicurezza delle infrastrutture sensibili.
5. Ogni Cerchio 1 attiva un nodo della Rete Agroecologica Federata secondo il Codice 7. Il nodo alimenta l'inventario federato e registra le comunicazioni previste dall'articolo 6, comma 4.

Art. 8 — Acqua agricola, territorio e dipendenze

1. Le competenze relative all'acqua agricola sono ripartite come segue:

   a) il Codice 10 disciplina la localizzazione delle infrastrutture territoriali idriche, compresi bacini, vasche, terrazzamenti, fossi e aree di infiltrazione, e i relativi vincoli territoriali;

   b) il Codice 8 disciplina la gestione funzionale dell'acqua, la manutenzione della rete, le priorità funzionali per l'acqua potabile e gli aspetti di qualità attribuitigli;

   c) il Codice 9 disciplina l'uso agricolo dell'acqua e la determinazione del fabbisogno del Paniere.
2. Le priorità in caso di scarsità idrica previste dall'articolo 10, comma 8, del Codice 9 sono attuate sulla base della mappa territoriale e mediante decisione del Consiglio Energia e Acqua del Codice 8, con il parere obbligatorio del Consiglio Agroecologico.
3. Il Codice 10 non decide l'allocazione funzionale dell'acqua.
4. È vietata l'impermeabilizzazione delle aree di infiltrazione strategica identificate nella mappa territoriale.
5. Per **dipendenza territoriale** si intende una dipendenza critica da suolo fertile, corridoi ecologici, accessibilità territoriale, infrastrutture o localizzazioni non sostituibili, necessaria al mantenimento di una funzione essenziale di livello 1–3. Le dipendenze territoriali sono registrate secondo il Codice 15.

Art. 8-bis — Materie prime: recupero e inventario

1. Il Consiglio Habitat e Territorio tiene nel Catasto, e aggiorna ogni anno, l'inventario dei materiali recuperabili presenti nel territorio: edifici, veicoli e impianti dismessi, discariche, scarti di estrazioni passate e materiali provenienti dalla conversione prevista dall'articolo 16.2 della Costituzione. L'inventario è messo a disposizione del Consiglio Produzione ai fini degli articoli 2 e 5 del C.1-Annex A.
2. I giacimenti sono Beni Comuni affidati in custodia alla Comunità nel cui territorio si trovano. La custodia non dà diritto a rendita.
3. Lo scavo di una discarica o di un deposito di scarti di estrazioni passate, per recuperarne i materiali, richiede congiuntamente, ferma la matrice dell'articolo 7 del Codice 3:

   a) i pareri obbligatori dei Consigli Habitat e Territorio, Biodiversità, Energia e Acqua e Salute;

   b) una Scheda Sicurezza Generale ai sensi del Codice 14;

   c) un piano di ripristino approvato prima dell'inizio, le cui ore sono contate insieme a quelle del recupero, e un piano per la parte non recuperabile conforme all'articolo 14.5 della Costituzione;

   d) la deliberazione dell'Assemblea della Comunità nel cui territorio si trova il sito; se lo scavo può incidere su acque o corridoi ecologici comuni a più Comunità, delibera l'Assemblea Generale.
4. Lo scavo del comma 3 è vietato nei santuari ecologici e nelle aree candidate a diventarlo, nelle aree umide e nelle aree di infiltrazione strategica. Prima dell'attivazione dei Codici 13 e 14 non è ammesso. Lo scavo conforme al comma 3 è uso conforme a una Scheda vigente ai fini dell'articolo 6, comma 4, del Codice 16. Restano fermi il presente Codice e il Codice 13.
5. Il presente articolo non autorizza nuove estrazioni né l'ampliamento di quelle esistenti. Resta fermo l'articolo 14.2 della Costituzione.

Art. 9 — Divieti e garanzie

1. È vietato:

   a) generare rendita sul suolo fertile comune, sul sottosuolo, sulle risorse minerarie, sui corridoi ecologici o sulle fasce di rispetto;

   b) produrre consumo netto di suolo fertile senza compensazione territoriale ed ecologica equivalente ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e della STV Rigenerazione;

   c) interrompere la connessione ecologica federata prevista dall’articolo 2, comma 3;

   d) occultare dati che devono essere inseriti nel Catasto;

   e) effettuare georeferenziazione individuale a fini di profilazione;

   f) cedere a soggetti esterni alla Confederazione il controllo del Catasto o della mappa;

   g) effettuare trattamenti nella fascia di rispetto senza la comunicazione prevista dall’articolo 6, comma 4.

2. La violazione del comma 1 costituisce violazione sostanziale. Accertamento, sospensione, disattivazione e rimedi procedurali sono disciplinati dal Codice 4.

3. La sospensione o disattivazione di una funzione territoriale non può compromettere le funzioni di livello 1–2 del Paniere senza l’attivazione contestuale di un Piano di Continuità o di una funzione sostitutiva tecnicamente conforme.

4. È ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia entro quattordici giorni per vizio procedurale, manifesta irragionevolezza tecnica, discriminazione o sproporzione.

Art. 10 — Disposizioni transitorie, collegamenti e prevalenza

1. Il presente Codice si coordina con:

   a) il Codice 1, articoli 18 e 19 per Paniere e scarsità e articolo 32 per la gerarchia delle priorità;

   b) il Codice 2, per le STV;

   c) il Codice 3, per le deliberazioni;

   d) il Codice 4, per Garanzia e ricorsi;

   e) il Codice 5, per le competenze L2 e L3 in materia di habitat;

   f) il Codice 6, per salute e sicurezza sanitaria;

   g) il Codice 7, articolo 2.2, per Rete e non profilazione;

   h) il Codice 8, per energia e acqua;

   i) il C.1-Annex A, per produzione;

   j) il Codice 9, per agroecologia;

   k) il Codice 12, per la cura;

   l) il Codice 13, per biodiversità;

   m) il Codice 14, per sicurezza;

   n) il Codice 15, per il Registro Dipendenze.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1 censisce:

   a) i suoli;

   b) i corridoi ecologici esistenti;

   c) i rifugi per impollinatori e le colonie di api gestite, con georeferenziazione provvisoria;

   d) i suoli degradati e quelli temporaneamente non fertili;

   e) gli interventi pregressi incompatibili.

È inoltre attivato un Catasto minimo provvisorio.

3. Entro dodici mesi, ogni Cerchio 1 attiva:

a) il Consiglio Habitat e Territorio;

b) la mappa territoriale e il Catasto minimo;

c) la connessione ecologica minima;

d) le fasce di rispetto minime;

e) il nodo della Rete Agroecologica Federata;

f) la quota riservata al Patto di Convivenza Autonoma prevista dall'articolo 4-bis, comma 5.

4. In caso di sovrapposizione documentata dei carichi transitori relativi ai Codici 8, 9 e 10, l'Assemblea può concedere una proroga motivata non superiore a sei mesi, accompagnata da un piano vincolante e da misure che garantiscano la continuità del Paniere.

5. Decorso il termine per le nuove infrastrutture obbligatorie senza che queste siano state attivate, l'inadempienza è trattata secondo il Codice 4 e comporta la predisposizione di un piano vincolante.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore, le attività, infrastrutture, destinazioni d'uso e gli altri assetti territoriali esistenti che violano l'articolo 9 sono portati a conformità oppure è avviata la procedura di disattivazione. La procedura comprende:

   a) verifica di conformità del Consiglio Habitat e Territorio;

   b) accertamento documentato dell'impossibilità tecnica di adeguamento, con parere del Consiglio competente per materia;

   c) avvio della procedura di disattivazione da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Habitat e Territorio;

   d) Piano di Sostituzione con termine finale certo e garanzia di continuità del Paniere secondo il Codice 4.

7. Per gli interventi pregressi incompatibili censiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, è adottato entro dodici mesi un piano di adeguamento o rigenerazione con termine finale non superiore a ventiquattro mesi. Hanno priorità le interruzioni dei corridoi ecologici e le impermeabilizzazioni delle aree di infiltrazione.

8. **Clausola di prevalenza intercodice.** In caso di sovrapposizione, ciascun Codice prevale esclusivamente sul parametro di propria competenza:

   a) il Codice 10 su destinazione d'uso, localizzazione, consumo lordo e netto di suolo, Catasto, georeferenziazione e vincoli territoriali;

   b) il Codice 9 su produzione agroecologica e uso agricolo delle infrastrutture territoriali;

   c) il Codice 8 sulla gestione funzionale dell'acqua;

   d) il Codice 13 sui parametri di biodiversità e benessere animale;

   e) il Codice 14 sulla sicurezza generale.

La clausola non trasferisce competenze e non esclude il coordinamento obbligatorio tra i Consigli coinvolti.